9.2. Sözleşmenin Mücbir Sebeple Sona Ermesi: Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne HUGIN ne de FİRMA, iyi niyetle hareket ederken olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kendi kontrollerinin dışındaki bir nedenden ötürü oluşabilecek herhangi bir gecikmeden veya yükümlülüklerini yerine getirememekten kaynaklanabilecek zarardan, ziyandan sorumlu tutulmayacaklar ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alı konması ölçüsünde, Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebebi, bu sebebe dayanan tarafın hatası kusur veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına gelir. Mücbir sebebe dayanan taraf (i) Diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) Edimin ifa edilmemesinin sebebinin ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) Diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünün ifa edecektir. Mücbir sebep halini, ortaya çıkışından itibaren 30 (otuz) gün süreyle devam etmesi halinde Taraflardan birinin Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

9.3. Sözleşmenin Haklı Sebeple Feshi:Taraflardan biri sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina eder veya eksik yerine getirirse, diğer tarafın sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı doğar. Haklı fesih halleri;

i. Tarafların bu sözleşmeden ve varsa eklerinden doğmuş ve doğacak yükümlülüklerini aksatması ve diğer tarafın yazılı ihbarına rağmen bu halin 15 (onbeş) gün içinde düzeltilmemesi halinde,

ii. Taraflardan birisinin konkordato ilan etmesi, iflas etmesi, iflasının ertelenmesini istemesi, tasfiye haline geçmesi veya acze düşmesi hallerinde,

iii. Tarafların bu sözleşme süresi içinde elde edeceği diğer tarafa ait gizlilik niteliği taşıyan özel ticari bilgileri, nedeni ve biçimi ne olursa olsun üçüncü kişilere aktararak gizlilik ilkesini ihlal etmesi halinde,

9.4. Sözleşmenin Sona Ermesinin Hükümleri: Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Taraflar sona erme tarihine kadar doğmuş olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda FİRMA'nın, Sözleşme süresince HUGIN'e ait gizli bilgi, doküman, yazılım, marka, logo ve her türlü tanıtım materyalini kullanma hakkı sona erer.

Sözleşmenin sona ermesi, Tarafların daha önce doğmuş borç, alacak veya tazminat taleplerini ortadan kaldırmaz.

10. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

10.1. Devir Yasağı: Taraflardan her biri karşı tarafın yazılı iznini almaksızın, Sözleşmeden doğan yükümlülük, borç, hak ve alacaklarını, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez, temlik edemez

10.2. Tebligat: Taraflardan biri adres değişikliğini diğer Tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece, mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. Tebligatlar noter, iadeli taahhütlü posta, elden teslim veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış e-posta yoluyla yapılabilir. Tarafların yazılı olarak bildirecekleri kurumsal e-posta adreslerine gönderilen bildirimler de, alındı teyidinin alınması kaydıyla, geçerli tebligat hükmündedir. Taraflardan birinin diğer Tarafı temerrüde düşürmek veya Sözleşmeyi feshetmek amacıyla yapacağı bildirimlerin noter veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması zorunludur.

JETSOFT
ERS
Turgut Özal Mah. S... Apt.
No: 31 A ESE... İSTANBUL
Avcılar V.D. ...
T.C. No: 2090...